



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק 12/11
מס' בקשה 108/11 ; 109/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

המבקשת: ש. יפה בע"מ
הנתבעת: ע"י ב"כ עוה"ד מנשה שני
מרחוב בן גוריון 22 ב' הרצליה

נ ג ד

המשיבה: נציגות הבית המשותף ברחוב קרליבך 23 תל אביב
התובע: ע"י עו"ד מיכל קרימולובסקי
מרחוב קרליבך 23 תל אביב

ה ח ל ט ה

בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה והתייצבות כנגד המבקשת.

המדובר בתובענה שהוגשה כנגד המבקשת בגין אי תשלום מיסי נציגות בבית ברחוב קרליבך 23 תל אביב הבנוי על חלקה 197 בגוש 7104 (להלן: "הבית") לתקופה שמחודש 01/03 ועד 12/10. החוב הנתבע עמד על סך של 29,263 ₪.

ביום 22.03.11 ניתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד המבקשת לאחר שזו לא הגישה כתב הגנה מטעמה במועד ואף לא התייצבה לדיון שנערך ביום 22.03.11.

בבקשה טוענת המבקשת כי פסק הדין לא הומצא לה כדין עד ליום הגשת הבקשה. כן טוענת המבקשת כי הינה שוכרת הנכס, כי הנציגות לא הוקמה כדין וניהול ההליכים על ידה נעשה ללא סמכות, כי נודע לה על ההליכים רק כתוצאה מעיקול שהוטל על חשבונה במסגרת תיק הוצאה לפועל שנפתח, כי נכס המבקשת אינו מקבל כל שירותים מנציגות הבית ואינו עושה כל שימוש בחלקים המשותפים, לרבות בחדר המדרגות והמעלית, ופגישה שנערכה עם נציג התובעת על מנת להבהיר את האמור לא נשאה פרי. כן נטען כי בעלי הנכס והמבקשת לא הוזמנו לאסיפות דיירים שגם לא כונסו בהתאם להוראות הדין, ההסכם למתן שירותים שצורף לכתב התביעה פג, השכר שגובה מר קרימולובסקי מהווה 33% מתקציב הועד ואינו סביר. בנסיבות אלו טוענת המבקשת כי עומדות לה טענות הגנה טובות ואין לזקוף לרעתה את אי התייצבותה לדיון, שאירעה כתוצאה משגגה במשרד עוה"ד.

המשיבה מסרה תגובתה לבקשה וטענה כי פסק הדין הומצא כדין לב"כ המבקשת באמצעות רשות הדואר, ביום 04.07.11 אף התקיימה ישיבה בין הצדדים וכבר אז היה ידוע למבקשת על קיומו של פסק הדין. אף על פי כן, המבקשת עמדה בסירובה לשלם את חובותיה, אף בפריסת תשלומים. כן נטען כי הבקשה הוגשה באיחור ניכר, רק לאחר שהוטל עיקול על כספיה של המבקשת במסגרת תיק הוצאה לפועל ולאחר שנמסרה אזהרה בתיק ההוצאה לפועל כבר ביום 25.07.11. המשיבה טוענת כי די בכך להביא לדחיית הבקשה. כן נטען כי המבקשת ידעה על מועד הדיון שנקבע לאחר שהוגשה על ידה בקשה לדחיית מועד דיון קודם שנקבע וממילא גם כתב הגנה לא הוגש על ידה, הנציגות מונתה כדין שכר הנציגות אושר כדין והינו שכר ראוי ומכל מקום, הנציגות פועלת להחזקתו של הרכוש המשותף בבית ואף המבקשת מקבלת ממנה שירותים בהקשר זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק 12/11
מס' בקשה 108/11 ; 109/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

המבקשת מסרה תשובה לתגובה ובה טענה כי כתובת ב"כ המבקשת המופיעה באישור משלוח הדואר שגויה, כי הפגישה נערכה לאור דרישות תשלום ולא לאור פסק הדין וממילא לא היה כל דיון לגופם של דברים, כי אי התייצבותה לדיון נבעה משגגה במשרד עורכי הדין. כן שבה המבקשת וטענה כי מסמך ההתקשרות עם מר קרימולובסקי לא הוארך כדין והגשת התביעה על ידו נוגדת את הוראות סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין. כן נטען כי המצאת האזהרה בתיק ההוצאה לפועל נעשתה שלא כדין.

בהתאם להלכה הפסוקה ולהוראות תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), קיימות שתי עילות לביטול החלטה שניתנה על-פי צד אחד.

העילה הראשונה הינה ביטול מחובת הצדק כאשר ההחלטה ניתנה במעמד צד אחד עקב פגם טכני שנפל בהליך, למשל, עקב אי המצאת כתב התביעה כדין לנתבע. עילה זו מחייבת את ביטול ההחלטה, על מנת להבטיח את יומו של הנתבע בבית המשפט וזאת מבלי שיהיה כלל צורך להכריע בשאלה האם ההחלטה היתה נכונה לגופם של דברים או בהערכת סיכויי ההגנה של הנתבע.

העילה השנייה הינה ביטול מכוח שיקול דעת בית-המשפט. עילה זו קמה במצבים בהם לא נפל פגם בעצם קיום הדיון בהעדרו של מבקש הביטול, אך לבית-המשפט נתון שיקול-דעת להורות על הביטול האמור אם יציג המבקש טעם מניח את הדעת לאי הגשת כתב הגנה מטעמו או אי הופעתו לדיון וכן לאחר ששיקול בית המשפט את סיכויי ההגנה של המבקש אם תתקבל הבקשה ויחודש הדיון בתובענה. ההלכה מסכמת כי "כבואו להפעיל את שיקול-דעתו, אם להיענות לבקשת הביטול אם לאו, יבדוק בית המשפט ושיקול, לא רק אם יש בפי המבקש טעם להצדקת היעדרותו מן הדיון שהתקיים, אלא גם – ובעיקר אם, לגופו של עניין, עשוי הביטול להצמיח לו תועלת; לאמור, אם שמיעת עמדתו בנושא המחלוקת אכן עשויה להוביל את בית המשפט למתן החלטה שונה מזו שניתנה (ע"א 5000/92 בן-ציון נ' גורני פ"ד מח(1) 830 בעמ' 836) (ההדגשה שלי, א.ס.). כמו כן ראה רע"א 8864/99 אנקווה נ' מעוז חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו); ע"א 89/76 ניר נ' מדינת ישראל פ"ד לב(1) 82; יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995) בעמ' 736-737; א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, 2009) עמ' 372.

אין מחלוקת כי בנסיבות המקרה דנן לא קמה למבקשת עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק.

ביום 27.02.11 הוגשה על ידי המבקשת "בקשה דחופה לדחיית מועד דיון". מבקשה זו עלה כי, לגרסת המבקשת, כתב התביעה נמסר לידיה ביום 17.02.11. לפיכך נתבקשתי להורות על דחיית מועד הדיון על מנת לאפשר למבקשת "לנצל את זכותה להגיש כתב הגנה".

ביום 27.02.11 הוריתי על דחיית מועד הדיון ליום 22.03.11 וכן הוריתי על הגשת כתב ההגנה במועד.

בנסיבות האמורות לא קמה עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק. אולם, יש לבחון אם קמה למבקשת עילה לביטול מכוח שיקול הדעת.

המבקשת לא מסרה כל הצדק להימנעותה מלהגיש כתב הגנה בהליך דנן, במיוחד לאחר שהוגשה על ידה בקשה לדחיית מועד הדיון בתובענה כאמור, על מנת שיהיה בידה סיפק להגיש כתב הגנה על פי זכותה בדין. בקשתה זו נתקבלה ואף הוריתי מפורשות בהחלטתי מיום 27.02.11 על כי "כתב הגנה יוגש במועד". דא עקא, כאמור, כתב הגנה לא הוגש ללא כל הסבר לכך בבקשה או בתשובה לתגובה!



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק 12/11
מס' בקשה 108/11 ; 109/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

לכך יש להוסיף כי, למעשה, אין בידי המבקשת גם כל הסבר מניח את הדעת מדוע לא התייצבה למועד הדיון שנערך ביום 22.03.11.

ראשית, אין מחלוקת כי מועד הדיון היה ידוע למבקשת, שכן זה נקבע על פי החלטה בבקשתה מיום 27.02.11, אשר הומצאה למשרד בא כוחה כדין על ידי מזכירות לשכת המפקח ביום 27.02.11.

שנית, הטענה כי אי ההתייצבות נבעה "כתוצאה משגגה שארעה במשרד עוה"ד" אין בה די. לבד מהעובדה כי אין כל פירוט לאותה שגגה וכיצד ארעה, הרי שהיא גם לא נתמכה בתצהיר מטעם בא כוח המבקשת. אף אם נפלה שגגה אצל משרד עוה"ד, אין כל הסבר מדוע נציגת המבקשת לא התייצבה לדיון שנקבע.

ההלכה בהקשר זה קובעת, והדברים יפים גם לענייננו, כי: **"בית המשפט לא ייעתר כדבר שבשגרה לבקשת ביטול פסק דין וככל שהמבקש סבור כי בקשתו נדחתה עקב מחדל של בא כוחו, תרופתו הינה לתבוע ממנו פיצויים [ראו: בר"ע 88/72 אורן נ' מיכאל, פ"ד כו(1) 772, 774 (1972)]. זאת ועוד, גם אם כטענת המערערת כתב הגנתה לא הוגש במועד בעקבות טעות שנעשתה בתום לב, הרי שאין להקל ראש באי עמידה בלוחות זמנים להגשת כתבי בי דין נוכח חשיבותם. לעניין זה יפים דבריה של השופטת א' פרוקצ'יה ברע"א 1643/00 פנינת טל השקעות ובנייה בע"מ נ' פקיד שומה – ירושלים, פ"ד נה(4) 198, 201 (2001): "... אין ספק כי במישור הדיוני יש ליתן חשיבות רבה למועדים סטטוטוריים שנקבעו בסדרי הדין לצורך עשיית פעולות במסגרת ההליך השיפוטי, וחריגה ממועדים טעונה הגשת בקשה להארכת מועד תוך הצגת הטעמים לכך וקיום טעמים מיוחדים למתן ארכה. הקפדה נאותה של לוחות זמנים בהליך השיפוטי הינה כורח המציאות, שאחרת לא ניתן לנהל מערכת שיפוט סדירה ותקינה, וסופן של חריגות כגון אלה שהן עלולות לפגוע בזכויות דיוניות ואף בזכויות מטריאליות של בעלי-דין, ולעתים אף להסב נזק לציבור הרחב".** ברוח זו אף קבע המשנה לנשיא ש' לוין ברע"א 83/01 וייס נ' מרדכי, פ"ד נה(3) 730, 732 (2001) כי אין להתעלם מעיקרון סופיות הדין ומאינטרס הציבור שמשפטים יתקיימו ביעילות בלי שיונחו מכשולים בלתי ראויים על דרכי ניהולם: "... שום מערכת שיפוטית לא תוכל לשאת משיכת הליכים שיפוטיים ללא סוף תוך ניצול לרעה של סדרי הדין ובזבוז של משאביה. תהליך עשיית הצדק איננו שייך רק למתדיין בודד במנותק מהאינטרסים של יריביו, וזכות הגישה לבית-המשפט אינה כוללת בחובה את הכוח לפגוע מעבר למידה הראויה באינטרסים לגיטימיים של בעל-הדין שכנגד" (ע"א 10152/07 מרסל פדידה נ' רפאלי ליאור המנוח רפאלי שמואל ז"ל (פורסם בנבו) (ההדגשה שלי, א.ס.).

לזאת יש להוסיף כי אינני מקבל את טענת המבקשת כי פסק הדין מיום 22.03.11 לא הומצא לידיה עד ליום זה.

ראשית, מנספחים א' ו-ב' לתגובת המשיבה עולה כי פסק הדין נשלח אל ב"כ המבקשת ונמסר ליעדו ביום 29.03.11 (יומיים לאחר המשלוח). אומנם, המבקשת טוענת כי הכתובת הרשומה על גבי דבר הדואר שגויה. אולם, אף אם הכתובת שגויה אין ספק כי הגיעה בסופו של יום ליעדה. מאישור רשות הדואר עולה כי המדובר בדבר דואר רשום וכזה אינו נמסר אלא לנמען, לאחר זיהויו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

מס' תיק 12/11
מס' בקשה 108/11 ; 109/11

שנית, אין מחלוקת כי ביום 04.07.11, קרי, כשלושה וחצי חודשים לאחר מועד מתן פסק הדין, נערכה פגישה בין נציגי הצדדים. אינני מקבל את טענת המבקשת כי פגישה זו נסבה סביב דרישות תשלום ולא אוזכר בה כלל נושא קיומו של פסק הדין שניתן כמה חודשים קודם לכן. בפרט אמורים הדברים כאשר אין מחלוקת שהמבקשת ידעה על קיומו של ההליך כנגדה כאמור לעיל.

שלישית, אזהרה מלשכת ההוצאה לפועל נמסרה לידי המבקשת ביום 25.07.11. אומנם, המבקשת טוענת כי המצאה זו איננה המצאה כדין ונחתמה על ידי אמה של הגב' יפה. אולם, המבקשת איננה מכחישה כי אזהרה זו אכן הומצאה ובמועד כפי שנטען. בנסיבות אלו, אף אם אין המדובר בהמצאה כדין, הרי שלא יכולה להיות מחלוקת כי המבקשת כבר ידעה על קיומו של פסק דין כנגדה במועד האמור, בפרט כאשר ידעה על קיומו של ההליך כנגדה ולאחר שכבר קיימה פגישה בהקשר זה עם התובעת מספר שבועות קודם לכן.

כפי שנקבע לא אחת בפסיקת בית המשפט העליון, 'המצאה' איננה חזות הכל. כך, נפסק למשל, כי גם אם המסמכים הנוגעים לעניין הגיעו לצד שלא בדרך 'המצאה', עליו לפעול במסגרת מגבלות הזמן החלות עליו לפי התקנות מאותו מועד שבו תוכנם של הדברים הגיע לידיעתו, וזאת במסגרת חובתו לתום לב דיוני (רע"א 1415/04 טרביאן נ' טרביאן, פ"ד נט (2) 440).

רביעית, הבקשה דנן כוללת, מניה וביה, הודאה של המבקשת על כי, לכל המאוחר, ביום 10.07.11, ידעה על דבר קיומו של פסק הדין. ובמה דברים אמורים. במכתב ב"כ המבקשת מיום 10.07.11 (נספח א' לבקשה) נרשם כי "עקב שגגה שקרתה, משלא היתה הופעה בפני המפקח על הבתים המשותפים, דאגת לקבל את פסק הדין כנגד מחזיקת החנות". כלומר, במועד האמור ידעה גם ידעה המבקשת על קיומו של פסק הדין כנגדה. מהמכתב האמור עולה גם תימוכין לגרסת המשיבה לפיה במועד הפגישה מיום 04.07.11 נדון נושא תשלום פסק הדין (סעיף 4 למכתב).

בנסיבות האמורות המבקשת ידעה על קיומו של ההליך כנגדה עוד ביום 17.02.11. לכל המאוחר ביום 04.07.11 כבר ידעה המבקשת גם על קיומו של פסק הדין כנגדה, ולמעשה הוא הומצא לה עוד ביום 29.03.11. אף על פי כן בקשת הביטול הוגשה על ידה רק ביום 08.12.11, קרי, כשמונה וחצי חודשים לאחר מתן פסק הדין ולמעלה מחמישה חודשים לאחר המועד הכי מאוחר שבו נודע למבקשת על קיומו.

בנסיבות אלה הבקשה הוגשה באיחור ניכר, ללא הגשת בקשה להארכת מועד וממילא ללא מתן רשות להגשתה באיחור כאמור, ודי בכך להביא לדחייתה.

ההלכה בהקשר זה קובעת כי: "החלטה זו ניתנה בהתבסס על תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר קובעת כי בקשה לביטול החלטה שניתנה על פי צד אחד יש להגיש בתוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה. מאחר שמדובר ב"מועד שנקבע בחיקוק", ככל שהיה המבקש מעוניין להאריך את המועד להגשת הבקשה לביטול החלטה, חלה הסיפא של תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, ולפיה בית המשפט מוסמך להאריך את המועד "מטעמים מיוחדים שיירשמו". הלכה היא כי "טעם מיוחד" אשר מצדיק את הארכת המועד הינו קיומן של נסיבות חיצוניות שאינן בשליטת בעל הדין, ואילו כאשר טעמי האיחור נעוצים בבעל הדין עצמו או בבא כוחו, אין צידוק להאריך את המועד שהוחמץ (בש"א 6402/96 הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון נ' מיכששוילי, פ"ד נ(3) 209 (1996)). על כן, צדק בית המשפט קמא משדחה את הבקשה לביטול החלטה כבר מהטעם שהוגשה באיחור, ללא שהתבקשה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק 12/11
מס' בקשה 108/11 ; 109/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

הארכת מועד" (רע"א 10436/07 הראל ציון נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו) ור' גם פרשת פדידה שצוטטה לעיל).

בפרט אמורים הדברים כאשר גרסתה של המבקשת לעניין "אי קבלתו" של פסק הדין נשללה, מניה וביה, מתוך בקשתה היא.

די באמור כדי לדחות את בקשת הביטול גם מחובת הצדק.

אולם, גם לגופם של דברים, אין המבקשת מציעה הגנה מסתברת אשר יש בה כדי להפוך את תוצאת ההליך אם יבוטל פסק הדין ויתקיים דיון לגופם של דברים.

טענתה המרכזית של המבקשת היא, למעשה, כי אין היא צריכה לשאת בהוצאות האחזקה של חלקים בבית שאין לה שימוש בהם. דא עקא, טענה זו איננה יכולה להוות טענת הגנה מפני תובענה שעילתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

אין מחלוקת כי המדובר בבית אחד וכי נכס המבקשת הינו חנות בקומת הקרקע של הבית (ר' סעיף 1 לבקשה). המבקשת גם איננה חולקת על כך שהנכס הינו חלק מהבית המשותף (שהרי טענתה היא כי על הנציגות לזמנה לאסיפות). אין גם מחלוקת כי הבית אינו רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים. משכך, על מנת לקבל את טענת המבקשת האמורה הרי שעליה לנקוט בהליך על פי סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין ואין הטענה האמורה יכולה להוות טענת הגנה בהליך דנן, בפרט כאשר לא כל בעלי הדירות בבית צד להליך, תנאי שהינו הכרחי לצורך הכרזה כאמור על פי סעיף 59(ב) הנ"ל (ר' הנימוקים לכך בפסה"ד בתיק 120/11 (ת"א) אבי אורן נ' בעלי הדירות בבית ברחוב הרצל 108 תל אביב ואח' (פורסם בנבו)).

אין בידי גם לקבל את טענת המבקשת כי היא אך שוכרת בנכס או כי יש בכך להצדיק דחיית התביעה כנגדה.

המבקשת איננה מפרטת מיהם בעלי הנכס ולמעשה היא מתחמקת בבקשתה ובתשובה לתגובה מטעמה מליתן פירוט בהקשר זה. כל שנטען על ידה הוא כי הבעלים אינם רשומים כבעלי זכויות והיא אך שוכרת בלתי מוגנת. דא עקא, אפילו הסכם שכירות להוכחת טענתה בהקשר זה היא לא צירפה. בנסיבות אלה, בפרט לאור חזקתה של המבקשת בנכס במשך שנים, ניתן לראות בה, בכל מקרה, כ"מחזיק הדירה מטעם בעלי הדירה" בהתאם להוראות סעיף 72(ג) לחוק המקרקעין.

גם טענת המבקשת כאילו התובעת איננה הנציגות החוקית של הבית, אין לה הרבה על מה שתסמוך.

חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית ולפיכך, מי שטוען כי נציגות מכהנת היא איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם. אם, אכן סבורה היתה המבקשת כאמור, תמוהה מדוע בחרה להיפגש עם הנציגות דנן כדי לדון בסוגיית תשלום מיסי הנציגות על ידה (ר' תיאור הפגישה בסעיף 4-5 לבקשה). מכל מקום, המבקשת גם איננה טוענת לקיומה של כל נציגות אחרת לבית המקיימת חובותיה להחזקת הבית או שכלפיה מקיימת המבקשת את חובותיה לתשלום מיסי נציגות. כל טענתה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק 12/11
מס' בקשה 108/11 ; 109/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

של המבקשת סובבת סביב כך שהיא איננה צריכה לחוב בתשלום כלשהו לאור אי השימוש על ידה בחלקי הבית המשותף כאמור.

בהקשר זה אעיר כי גם כל יתר הטענות המועלות כנגד התנהלות הנציגות, לרבות, טענות כנגד שכר הנציגות ואי זימון לאסיפות, אין בהן להוות טענות הגנה בהליך דנן. ההלכה הידועה בהקשר זה קובעת כי "אין בעל דירה פורש מציבור בעלי הדירות, ואין הנציגות חדלה ממתן שירותים, ואין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת על ידי צד אחד, נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא שלשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה" (ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף פ"מ התשמ"ד א' 498). לפיכך, המבקשת יכולה לפעול בהתאם להוראות חוק המקרקעין לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין במטרה לגייס רוב של בעלי הדירות לשם החלפת הנציגות או לצורך קבלת החלטות בנוגע לניהול הרכוש המשותף, לרבות בנוגע לעלויות השוטפות ושכר הנציגות. המבקשת יכולה גם לתבוע את הנציגות אם זו איננה ממלאת אחר חובותיה על פי הוראות התקנון. בינתיים, אין המבקשת יכולה לא לשלם את החיובים החלים עליה על פי הדין (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו) וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה לביטול פסק דין.

כן אני דוחה את הבקשה לעיכוב הליכים בתיק ההוצאה לפועל שמספרו 01-88448-11-5 ומורה על ביטול עיכוב ההליכים הזמני בהתאם להחלטתי מיום 08.12.11.

בנוסף לאמור לעיל אני מחייב את המבקשת לשלם למשיבה את הוצאות הבקשה בסך של 1,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב